/olkes

hat das Amtsgericht Kreuzberg
ohne mündliche Verhandlung gemäß § 341 Abs. 2 Z

1. Der gegen den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding,

   unzulässig verworfen.

2. Der Beklagte hat die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Vollstreckungsbescheid ist dem Beklagten am 18.04.2024 zugestellt worden. Am 03.04.2025

and beantragt und Vollstreckungsabwehrkla-

Mit Schreiben des Mahngerichts vom 08.04.2025 wurde er gebeten, binnen 10 Tagen eindeutig mitzuteilen, ob er Einspruch einlegen wolle.

Mit Schreiben des Mahngerichts vom 07.05.2025 wurde an die Erledigung des Schreibens vom 08.04.2025 erinnert und wurde der Beklage darauf hingewiesen, dass das Mahngericht, sofern keine Reaktion binnen sieben Tagen erfolge, von einem Einspruch ausgehen werde.

Mit Schreiben vom 09.05.2025 und 16.05.2025 teilte der Beklagte mit, er habe mit Schreiben vom 3.4.2025 Einspruch eingelegt und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt.

Mit Schreiben vom 10.7.2025 teilte der Beklagte mit, seine Handlungsfähigkeit sei im Zeitraum von Januar bis Juli 2024 eingeschränkt gewesen, womit er seinen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand begründe und bat um Fristverlängerung zur Vorlage dies belegender ärztlicher Unterlagen.

Entscheidungsgründe:

Der Einspruch ist unzulässig und daher gemäß §§ 700 Abs. 1, 341 ZPO zu verwerfen. Der Einspruch wurde nicht innerhalb der am 02.05.2024 abgelaufenen zweiwöchigen Einspruchsfrist (§§ 700 Abs. 1, 339 Abs. 1 ZPO) eingelegt.

Dem Beklagten war keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 233 ZPO zu gewähren.

Nach § 233 ZPO ist einer Partei, die ohne ihr Verschulden verhindert, die eine Notfrist (die zweiwöchige Einspruchsfrist nach §§ 700 Abs. 1, 339 Abs. 1 ZPO ist eine Notfrist) einzuhalten, auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

Die Wiedereinsetzung muss nach § 234 Abs. 1 BGB innerhalb einer zweiwöchigen Frist beantragt werden, die gemäß § 234 Abs. 2 ZPO mit dem Tag beginnt, an dem das Hindernis behoben ist. Diese Frist hat der Beklagte nicht eingehalten. Wenn man zu seinen Gunsten als wahr unterstellt, dass er - wie er es vorträgt - krankheitsbedingt in der Zeit von Januar 2024 bis Juli 2024 eingeschränkt handlungsfähig war, so ist nicht ersichtlich, warum er dann nicht bis Mitte August 2024 Einspruch hätte einlegen können. Sein Einspruch ist hingegen erst am 03.04.2025 eingelegt

Die beantragte Fristverlängerung war nicht zu gewähren, da der Beklagte innerhalb der verlängerten Frist ärztliche Unterlagen beibringen wollte, die seine eingeschränkte Handlungsfähigkeit im Zeitraum von Januar bis Juli 2024 belegen sollten. Auf diese Unterlagen kommt es aus den genannten Gründen nicht an.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 708 Nr. 3 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat.

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von **einem Monat** bei dem

Landgericht Berlin II
Littenstraße 12-17
10179 Berlin

einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung der Entscheidung.

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass Berufung eingelegt werde.

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Rechtsbehelfe können auch als **elektronisches Dokument** eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind **als elektronisches Dokument** einzureichen, es sei denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:
- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils geltenden Fassung sowie

:htigkeit der Abschrift



t